

1078412-31.2021.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Marcos de Lima Porta

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 5ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... utilizado para prática do crime de tráfico de drogas pelo Locatário. (fls. 2). Aduz que no âmbito do respectivo processo criminal postulou a restituição do veículo, mas o pedido restou indeferido pelo Juízo e que em sentença foi decretado o perdimento do veículo em favor da União. Entende que a decretação de perdimento do bem é ilegal e requer a procedência do pedido a fim de que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

5ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-908

1078412-31.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1078412-31.2021.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Localiza Rent A Car S/A

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos de Lima Porta

Vistos.

Localiza Rent A Car S/A ajuíza ação cível pelo procedimento comum contra o Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

Alega, em síntese, que é uma empresa dedicada às atividades de locação de veículos automotores, atuando em todo o território nacional, por meio de suas filiais; em 02.04.2019 locou o veículo o marca Fiat, modelo Strada HD WK CC E, ano fabricação/modelo 2018/2018, placa QOU1900, cor prata, RENAVAM 1160010320, chassi n.º 9BD5781FFJY267930, para uma pessoa que se apresentou como GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA, conforme contrato de locação e documentos anexos. Afirma ainda que o veículo não foi restituído à sua posse no prazo contratado, atuando o locatário em desacordo com as condições contratualmente ajustadas. Diante dessa apropriação ilícita do veículo, a Autora diligenciou em identificar o paradeiro do veículo, quando foi surpreendida pelo fato de que o veículo havia sido utilizado para prática do crime de tráfico de drogas pelo Locatário. (fls. 2). Aduz que no âmbito do respectivo processo criminal postulou a restituição do veículo, mas o pedido restou indeferido pelo Juízo e que em sentença foi decretado o perdimento do veículo em favor da União. Entende que a decretação de perdimento do bem é ilegal e requer a procedência do pedido a fim de que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por dano material consistente no valor de mercado do veículo à época da aplicação irregular de perdimento (julho de 2019), no montante de R\$ 46.128,00 nos moldes da Tabela FIPE, com a incidência de juros de mora e correção monetária até a

data do pagamento.

A requerida foi citada e apresentou contestação. Em síntese, afirma que são descabidas as alegações iniciais. Pugna, pois, pela improcedência da ação.

Houve réplica oportunidade em que foram repelidas as alegações feitas.

Intimadas a especificarem provas, as partes, tácita ou expressamente, requereram o julgamento antecipado.

Esse é o relatório.

DECIDO.

A lide comporta julgamento antecipado nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A pretensão inicial é improcedente.

Com efeito o art. 37 da Constituição Federal, assim consignou:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifo nosso)

Nesse contexto, pode-se afirmar que o Estado tem obrigação de indenizar prejuízos causados por ação ou omissão de seus agentes, no exercício da função de agente público.

Ocorre que no caso em tela, não há comprovação cabal do nexo de causalidade, entre a ação ou omissão da conduta estatal, e eventual dano causado ao autor, de forma a ensejar dolo ou culpa da administração pública e a decorrente responsabilidade civil objetiva Estado.

A prática do crime foi apurada no âmbito do processo criminal nº 1500430-

28.2019.8.26.0545, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Bragança

Paulista, tendo a autora postulado a recuperação de seu veículo na Apelação

Criminal nº 0004493-53.2019.8.26.0099, julgada pela 3a. CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO em 25.11.2019, ocasião em que foi negado provimento ao apelo, por votação unânime.

Observe que o indeferimento do pedido de restituição do bem foi devidamente

fundamentado nos termos da Lei 11.343/2003 e o V. Acórdão mencionado já transitou em julgado.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer possibilidade de condenação do Estado de São Paulo à indenização por danos materiais, uma vez que não ocorreu nos autos erro judiciário e não há demonstração de que houve qualquer conduta ilícita por parte dos agentes da ré.

Nesse sentido são os argumentos lançados na contestação que aqui devem ser adotados como parte integrante desta decisão.

Como se não bastasse, na inicial a autora deixou de trazer provas suficientes para dar lastro à sua tese e desconstituir a postura administrativa estatal que goza de presunção de validade, de veracidade e de legitimidade.

Ademais, não cabe transferir ao Estado os riscos próprios da atividade econômica exercida pela autora.

Logo, tendo em vista que não restou provado o dano, a conduta omissiva do requerido de forma dolosa ou culposa, tampouco o nexo de causalidade, elementos caracterizadores do direito à indenização por danos morais e materiais, só resta, pois, desacolher a pretensão inicial.

Nesse sentido o E. TJSP assim já decidiu:

1001763-88.2022.8.26.0053

Classe/Assunto: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a): Percival Nogueira

Comarca: São Paulo

Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Público

Data do julgamento: 01/09/2022

Data de publicação: 01/09/2022

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO LOCADO E UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR TERCEIRO, TOTALMENTE ESTRANHO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO - Se a apelante se julga vítima de injusto confisco, deve requerer o que de direito contra aquele que procedeu a internalização do seu veículo para que, se for o caso, proceda a restituição do bem ou a indenização correspondente - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.

Posto isso, julgo improcedente a pretensão inicial e extingo o processo com resolução de mérito com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno ainda o autor no pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios da parte contrária, que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

P.I.C.

São Paulo, 14 de setembro de 2022.